

1501521-30.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral

Comarca: Itapevi

Foro: Foro de Itapevi

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... Estava com o celular e o dinheiro do roubo no bolso. Desse modo, conduziu-o até esta Delegacia.".

Em juízo recordou que estava em patrulhamento próximo a uma UBS do lado de uma escola, quando foi jogado na rede um roubo a mercado. Foram ao local, onde passaram as características do rapaz. Saíram em patrulhamento e nada foi localizado. Minutos depois, foi jogado que uma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapevi

Foro de Itapevi

Vara Criminal

Rua Vereador Dr. Cid Manoel de Oliveira, 405, Itapevi - SP - cep 06660-280

1501521-30.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501521-30.2021.8.26.0628

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO RODRIGUES BOLHOES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral

Vistos.

Leandro Rodrigues Bolhoes, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, ambos do Código Penal, pela prática do seguinte fato delituoso:

"Consta do incluso inquérito policial que, no dia 04 de agosto de 2021, por volta das 19h00min, no estabelecimento comercial localizado na Rua São Paulo, 81, Amador Bueno, nesta cidade e comarca, LEANDRO RODRIGUES BOLHÕES, qualificado a fls. 11 e 14, agindo em concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnios criminosos com indivíduo não identificado, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça, 01 garrafa de uísque da marca White Horse, 04 garrafas de vinho da marca São Tomé e a quantia de R\$ 600,00 (seiscentos reais), tudo de propriedade do estabelecimento-vítima "Mercado Bastos t. Costa Ltda", e um aparelho celular, da marca Samsung, modelo Galaxy PT J 730, de propriedade de Eric Oliveira Santos, conforme boletim de ocorrência de fls. 02/05 e auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 15/16.

Segundo apurado, LEANDRO e um indivíduo não identificado adentraram no "Supermercado Aliança" se passando por consumidores e se apossaram de uma garrafa de uísque.

Ao se aproximarem do caixa, anunciaram o assalto. O indivíduo não identificado fez menção de estar armado enquanto LEANDRO recolhia o dinheiro dos caixas e subtraía

quatro garrafas de vinho.

Então, os suspeitos saíram correndo em direção à via pública, momento em que o denunciado deixou cair no chão as garrafas de vinho, quebrando-as.

Na saída do estabelecimento, LEANDRO se deparou com a vítima Eric, que ouviu as garrafas se quebrando e foi até o local para ver o que estava acontecendo.

Nesse instante, LEANDRO subtraiu o aparelho celular que estava nas mãos da vítima, sendo que o denunciado e seu comparsa se evadiram em um veículo Fiat Uno de cor prata.

Após, Eric conseguiu entrar em contato com seu irmão, que rastreou a localização de seu aparelho celular, informando à Guarda Municipal, que se deslocou para ao local indicado, onde encontrou LEANDRO na posse do aparelho celular e do dinheiro roubado, que estava em seu bolso.

Em razão dos fatos, foi realizada a prisão em flagrante de LEANDRO.

Interrogado em solo policial, LEANDRO confessou a prática do roubo (fl. 11).

Submetido a reconhecimento pessoal, LEANDRO foi identificado pelas vítimas (fls. 17/18)."

O acusado foi preso em flagrante em 05/08/2021, tendo sido o respectivo auto homologado, e convertida a medida constritiva de liberdade em prisão preventiva (fls. 45/51).

A denúncia foi recebida em 18/08/2021(Denúncia).

Citado (fl. 96), o réu apresentou resposta (fl. 99), que não obistou o prosseguimento da ação penal, conforme decisão de fls. 103/104.

Na instrução, foi colhida a prova oral.

As partes se manifestaram em debates orais.

É o relatório. Decido.

O processo teve regular tramitação, nada existindo a impedir o imediato conhecimento do mérito da ação penal.

A materialidade do delito vem comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/05), autos de exibição, apreensão e entrega (fls. 15 e 16), autos de reconhecimento de pessoa positivos (fls. 17 e 18) e pela prova oral.

Quanto à autoria, na pessoa do acusado, vislumbra-se, sem sombra de dúvidas, da prova oral colhida no curso da instrução.

Nesse sentido, em primeiro lugar, chama atenção que o réu Leandro Rodrigues Bolhões, na delegacia (fl. 11), admitiu "que estava em um bar sozinho bebendo e usando cocaína quando foi abordado por um indivíduo que não conhece chamando-o para fazer um "corre" pois estava sem dinheiro. Aceitou a oferta e foram até o supermercado Aliança para assaltar de Uber, porém não lembra a hora. Chegando no estabelecimento seu comparsa anunciou o assalto e ele recolheu o dinheiro nos caixas e umas garrafas de vinho. Na fuga, a sacola com as garrafas rasgou e as garrafas quebraram. Na hora de ir para o carro viu um rapaz sair com um celular na mão, pegou esse celular com medo de que ele ligasse para a polícia. Na fuga o Uber os deixou na avenida José Benedito, próximo a sua casa. Fez a divisão com seu comparsa, ficando quatrocentos e pouco para cada. Foi andando até sua casa, pegou as crianças e foi até o cachorro-quente onde foi capturado pelos guardas municipais que encontraram o celular e o dinheiro roubados que estavam em seu bolso, então foi trazido até esta Delegacia. Informa que tem três filhos que estão sendo cuidados pela mãe deles."

Judicialmente, confirmou a versão dada na fase policial, confessando a prática ilícita que lhe é imputada, nos exatos termos da denúncia contra ele oferecida.

Assim, declarou que tinha dado carona "de Uber" para amigos seus e, no caminho, um deles o chamou para "cometer esse ato", um furto, levar bebidas. Não queria, porém acabou aceitando depois de tanto insistir. Pegou uns vinhos, e ele, Whisky. Na hora do caixa, o outro deu "voz de assalto", pedindo para a caixa dar dinheiro.

Estava bêbado e, quando saiu, deixou as bebidas cair no chão. Quando estavam indo ao carro, viu o menino falando no telefone. Achou que estava ligando para polícia e, por isso, decidiu pegar o celular dele, porque já tinha sido preso e não queria voltar. Chegando em casa, contou para sua mulher e que estava arrependido. Suas crianças pediram para comer um cachorro quente, no que, depois de uns 15 ou 20

minutos, a polícia veio e o abordou, tendo confessado o ocorrido.

Essa confissão, vale dizer, apresenta-se autêntica e livre de indicativos de falsidade. A propósito, não foi alegado ou emerge da prova motivo ou razão escusa pelos quais iria admitir a prática de crime que não cometeu.

Nesse contexto, reveste-se de manifesta relevância no contexto probatório, mormente, vale dizer, ao verificar que se encontra em harmonia com o restante da prova colhida nos autos.

Assim, destacam-se os depoimentos da vítima, das testemunhas e dos agentes públicos inquiridos ao longo do procedimento.

A vítima Ryan Carlos de Freitas, em solo policial (fl. 08), esclareceu "que é funcionário do supermercado Aliança e que estava junto aos caixas observando o movimento tendo em vista que havia ocorrido um assalto ontem no estabelecimento. A operadora de caixa Cássia informou a ele que uma das pessoas que havia entrado no supermercado era um dos assaltantes do dia anterior. Ficou acompanhando o indiciado que estava acompanhado de um comparsa, os dois ficaram analisando o local inventando que estavam fazendo compras, porém logo anunciaram o assalto e retiraram o dinheiro que havia nos caixas. O comparsa do indiciado, que fazia menção de estar armado, fez o anúncio do assalto e o indiciado fez o recolhimento do dinheiro nos caixas além pegar algumas garrafas de vinhos. Na fuga o indiciado deixou cair as garrafas de vinho no chão e uma parte do dinheiro. Os dois entraram um carro que não conseguiu ver."

Em juízo, relatou que trabalhava como repositor no mercado. No dia anterior, a loja tinha sido assaltada e, por isso, tinham a expectativa de que seria assaltada de novo. A partir das 18h30, começaram a ver um movimento estranho. Em dado momento, viram as meninas da frente da loja com cara de assustadas. Viu duas, pessoas abordando as meninas, pedindo dinheiro no caixa. Ficou olhando eles para ver se reconhecia. Eles levaram os dinheiro e vinhos, que deixaram cair quando fugiram. Nesse ínterim, entraram em um comércio e tomaram um celular de uma pessoa. Enquanto realizavam a subtração, conseguiu reconheceu um dos agentes, uma pessoa que conhecia. Depois, esse agente foi preso, tornando a reconhecê-lo na Delegacia de Polícia. Não viu os agentes mostrar arma. Sabe que o menino cujo celular foi roubado também reconheceu.

Eric Oliveira Santos, no distrito policial (fl. 09), informou "que estava na loja em que trabalha como vendedor que fica ao lado do supermercado, por volta das 18h50min, quando escutou um barulho de garrafas quebrando, saiu para ver o que era e deparou-se com o indiciado que puxou o celular de sua mão e fez menção que estava armado colocando a mão na cintura como se fosse puxar uma arma de fogo. Viu os dois indivíduos entrar em um veículo Fiat Uno de cor prata, placa ignorada. Entrou em contato com seu irmão avisando que seu celular havia sido roubado. Seu irmão foi até sua casa e conseguiram rastrear o celular que estava no bairro de Amador Bueno - Itapevi. Diante do fato, sua mãe informou à guarda municipal o ocorrido e onde estava o celular. Depois, recebeu a ligação do guarda Bernardo às 20h40min perguntando como era o seu celular o qual repassou as informações, sendo confirmado pelo guarda que seu celular havia sido encontrado. Após isso veio até esta Delegacia."

Nesta solenidade, contou que trabalhava em uma loja de acessórios para celular. Ao lado dela, tinha uma mercado. Em dado momento, ouviu barulho de garrafas de vinho quebrando, saiu para ver. Nisso, foi abordado por um indivíduo, que levantou a camiseta e colocou a mão no que parecia ser um cano, fazendo menção de estar armado. Nisso, ele tomou o seu celular. Ficou, depois, sabendo que eles tinham entrado no mercado e roubado de seu interior. Recuperou o celular na Delegacia, reconhecendo o agente pelas roupas, por um vidro.

Cássia de Avila Caldeira, na fase de inquérito (fl. 10), contou "que é caixa do supermercado Aliança e que estava trabalhando por volta das 19h e que viu quando entrou o mesmo indivíduo que havia assaltado o supermercado no dia anterior, o que fez ir até o fundo do supermercado chamar o açougueiro para ir lá para frente. Os dois indivíduos inventaram que estavam fazendo compras, mas na hora de passar no caixa eles anunciaram o assalto. Informa que os dois anunciaram o assalto e recolheram o dinheiro dos caixas. Por fim informa que no dia do primeiro assalto

estava na função de caixa e hoje estava na função de auxiliar de loja.". Inquirida sob o crivo do contraditório, relatou que, no dia do roubo, estava trabalhando como "piso de loja". Nisso, entraram dois agentes, foram pelo último corredor, pegar bebidas alcoólicas e se dirigiram ao caixa, onde anunciaram o assalto. As meninas entregaram para eles dinheiro, e eles saíram correndo, deixando as bebidas cair enquanto isso. Viu os agentes correndo em direção a estação. Não viu outros agentes ou carro ligado a eles. Não viu pegarem o celular de ninguém. O guarda civil municipal Thiago Santos Bernardo, prestou declaração à fl. 07, relatou "que recebeu notícia do assalto do supermercado via rede, foi até o supermercado Aliança e lá colheu informações. Ficou fazendo rondas em busca dos indivíduos, mas sem sucesso. Ocorre que recebeu informações do CECOM de que havia uma pessoa rastreando o celular roubado e que estava com localização próxima a sua base, retornou até a base e encontrou o indivíduo com as características descritas acompanhado de três crianças. Ele não reagiu à abordagem e confessou que havia praticado o assalto. Estava com o celular e o dinheiro do roubo no bolso. Desse modo, conduziu-o até esta Delegacia."

Em juízo recordou que estava em patrulhamento próximo a uma UBS do lado de uma escola, quando foi jogado na rede um roubo a mercado. Foram ao local, onde passaram as características do rapaz. Saíram em patrulhamento e nada foi localizado. Minutos depois, foi jogado que uma pessoa fazia o rastreamento do celular e dava perto da base, próximo a um mercado. Em seguida, avistaram o réu com três crianças, parentes dele. Na abordagem, ele já assumiu, e tinha o celular e quantia de dinheiro no bolso.

O outro guarda civil municipal Gilmar Soares de Miranda, na delegacia (fl. 08), repisou na íntegra o depoimento de seu colega de farda.

Em audiência, recordou que estavam patrulhando quando receberam a informação via rádio de que haveria um roubo em mercado do bairro Amador Bueno. Patrulharam e não acharam nada. Depois, a vítima do roubo de celular entrou em contato e falou que sabia o local do celular, pois estava sendo rastreado. Foram ao local indicado, onde encontraram o réu, fizeram a abordagem e encontraram com ele o celular e uma quantia em dinheiro.

Tudo isso sopesado, especialmente a confissão judicial, verifica-se que a prova coligida conflui nos termos da denúncia, demonstrando que os roubos foram praticados pelo réu, em concurso de agente com indivíduo não identificado, subtraindo os valores e as coisas descritas no auto de apreensão.

Com efeito, muito embora as ressalvas pelo acusado em sua narrativa, ficou clara a pluralidade de ações, subtrações. Assim, as vítimas (do supermercado e da loja de celular) descreveram com detalha a conduta do acusado e seu comparsa, atribuindo a ele atuação preponderante.

A tomada de pratimônios diverso (no caso, do supermercado e do proprietário do telefone celular) implica crimes diversos, cada qual capitulada no artigo 157 do Código Penal, porquanto o acusado e seu comparsa se valeram de grave ameaça para vencer a resistência dos ofendidos. Isso foi feito "anunciando assalto" no mercado; e simulando uso de arma para o dono do celular. Ambas as atitudes, com efeito, são meios idôneos de intimidação, tanto que o réu teve sucesso na sua atuação.

A presença de ao menos um segundo agente evidencia a união de esforços e vontades e, desta feita, evidencia a majorante do concurso de agentes, elencada na denúncia. Logo, a atuação em conjunto do réu com outro indivíduo demonstra união de vontades e de desígnios, caracteriza dois crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal), praticados em concurso formal, isto é, na forma do artigo 70 do CP.

Sendo assim, bem como por não vislumbrar causas excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade, a condenação é a medida que se impõe, razão pela qual passo à dosimetria da pena.

A culpabilidade apresentou-se relevante, considerando a preponderância da atuação do réu no âmbito do concurso de pessoas, afinal, segundo o ofendido Eric, foi ele quem se valeu de grave ameaça, simulando o porte de arma de fogo. Sem antecedentes valoráveis nesta fase, do que se ressalta ser o réu reincidente, o que será oportunamente sopesado como agravante. Nada de desabonador quanto à conduta social.

Personalidade nada apresenta de discrepante. Motivo, ao que tudo indica, foi o comum do tipo. Circunstâncias desfavoráveis, considerando que os crimes foram praticados em ambiente público, indicando audácia e certeza de impunidade nas condutas. Consequências inerentes à espécie. As vítimas não tiveram contribuições relevantes

Pois bem, analisadas essas circunstâncias judiciais, bem como levando em conta as exigências de necessidade e suficiência da pena para a reprovação e prevenção do delito, nos termos do artigo 59 do Código Penal, arbitro a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

O réu confessou espontaneamente a prática do delito; por outro lado, é reincidente. No concurso de causas agravante e atenuante, aquela prepondera, sobretudo considerando que a confissão do acusado contou com nuances que esbarram no restante da prova, indicando seu uso como forma de mitigar a o desvalor da sua conduta. Dito isso, agravo a pena em 06 (seis) meses, ficando provisória em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de aumento relativa ao concurso de agentes, majoro as reprimenda em 1/3, dosando-a em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Ao final, reconhecido o concurso formal entre os dois delitos, exaspero a pena de um deles, já que idêntica, em 1/6, totalizando 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (dias) de reclusão, o que torno definitivo.

Considerando o quantum da pena aplicada, as circunstâncias judiciais e legais já analisadas, bem como sopesando as exigências de necessidade e suficiência da sanção penal para prevenção e reprovação do delito, nos termos dos artigos 33, §§2º e 3º, do Código Penal, fixo em inicial fechado o regime de cumprimento da pena.

A pena de multa, cumulativamente prevista no tipo e arbitrada em conformidade com o sistema bifásico, vai estabelecida em 70 (setenta) dias-multa para cada delito, ponderada a gravidade concreta deles, tal como informada pelas circunstâncias judiciais e legais já analisadas. Por sua vez, o valor unitário é estabelecido, diante das condições econômicas presumidamente ruins do réu, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época do fato.

Sendo a pena de multa aplicada distinta e integralmente (art. 72 do Código Penal), deve ser somada, perfazendo 140 (cento e quarenta) dias-multa.

ISSO POSTO, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados pelo Ministério Público na denúncia oferecida em desfavor de Leandro Rodrigues Bolhoes, para o fim de CONDENAR o réu como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, ambos do Código Penal a 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 140 (cento e quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época do fato.

Custas pelo condenado, suspensa sua exigibilidade por conta de sua situação econômica presumidamente ruim.

Permanecendo inalteradas as razões que determinaram a segregação cautelar do réu, INDEFIRO-LHE a possibilidade de apelar em liberdade, mesmo porque não faria sentido libertá-lo agora que condenado a pena de reclusão, tendo passado toda a instrução do feito provisoriamente segregado. Desde já, EXPEÇA-SE A GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA.

A propósito da disposição do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, assenta-se que o tempo pelo qual perdura a custódia cautelar não repercute no regime de cumprimento da pena fixado nesta sentença.

Com o trânsito em julgado (a)inserir o nome do réu no rol de culpados; (b)preencher o boletim estatístico, encaminhando-o à repartição pública competente; (c)oficiar ao Tribunal Regional Eleitoral, para suspensão dos direitos políticos; (d)expedir a guia de execução definitiva; (e)intimar o condenado, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da multa e taxa judiciária e, em caso de não pagamento ou infrutífera a intimação, extrair certidão de sentença (arts. 480 e 480-A das NSCGJ); (f)anotar na distribuição e realizar as demais diligências imprescindíveis ao arquivamento e baixa do feito, inclusive, a comunicação da vítima, nos termos da Lei.

Publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensado o registro.
Intimem-se.

Itapevi, 15 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA